



PUTUSAN
Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAJE, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang Undang Negara Perancis, diwakili oleh Patricia Huyghues Despointes selaku Deputy General Manager, berkedudukan di *2 rue de Marengo*, 75001 Paris, Perancis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto *and Partners*, beralamat di *Pacific Century Place*, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusinya kepada Albertus Agung D.P. Prandhita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto *and Partners*, beralamat di *Pacific Century Place*, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 29 Oktober 2024 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

AMIN LIMANTORO, bertempat tinggal di Jalan Jembatan III Raya, Nomor 35 ZZ, RT 012, RW 012, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.E., S.H., M.H., M.Kn., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mulya-Kuswinar *and Co*, beralamat di Komplek Ruko Villa Melati

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Blok SR 15, Nomor 25, Serpong, Tangerang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugatkamah Agung
tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merek "MAJE" untuk membedakan barang yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain;
3. Menyatakan merek "MAJE" dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MAJE" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



5. Menyatakan merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 tidak didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah kedaluarsa;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
4. Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
5. Eksepsi dokumen *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
6. Eksepsi Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan (tidak memiliki *legal standing*) dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek;

Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 29 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 112/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya, dan;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 112/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst.;

dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merek "MAJE" untuk membedakan barang yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain;
3. Menyatakan merek "MAJE" dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITH LOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "MAJE" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;
5. Menyatakan merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 didaftarkan dengan iktikad tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek-merek MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret merek-merek "MAJE" milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek "MAJE" yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek "MAJESTUDIO" yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek "MAJEWITHLOVE" yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; dan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata telah salah menerapkan hukum dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan fakta yang tidak cukup dan terlalu sempit, dimana terbukti merek Penggugat adalah merek terkenal karena berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10B merek **MAJE** milik Penggugat telah terdaftar di beberapa Negara, Negara-negara di Benua Amerika: Chili, Kolombia dan Amerika Serikat. Negara-negara di Benua Eropa: Albania, Armenia, Georgia, Inggris, Islandia, Norwegia, Rusia, Swiss dan Ukraina. Negara-negara di Benua Asia: Bahrain, Tiongkok, Tiongkok (Hong Kong), Iran, Jepang, Kamboja, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Mongolia, Oman, Singapura, Tiongkok (Taiwan) dan Turki. Negara-negara di Benua Afrika: Aljazair, Mesir dan Maroko. Negara di Benua Australia: Australia;

Bahwa dari Bukti-Bukti P-15A sampai dengan P-34 membuktikan merek **MAJE** milik Penggugat memenuhi kriteria merek terkenal menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu (1) investasi di beberapa negara di dunia, dan menunjukkan penggunaan merek yang terus menerus setidaknya sejak tahun 1998 di berbagai negara di dunia. Juga terdapat pengetahuan umum yang dapat diperoleh apabila publik melakukan pencarian dalam berbagai situs peramban yang menampilkan laporan status Penggugat selaku produsen pakaian terkemuka di dunia yang telah menjual produknya yang bernilai hingga € 460,560,000,00 (dengan perkiraan senilai Rp8.306.173.224.181,00) di berbagai negara di dunia pada tahun 2024, sebagaimana Bukti P-72A sampai dengan Bukti P-728. Bahwa bukti jangkauan daerah penggunaan merek yang bersangkutan yaitu Bukti P-15A sampai dengan P-34 membuktikan penggunaan merek **MAJE** milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah menjangkau ke berbagai negara di dunia;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Bahwa, Bukti P-71A sampai dengan P-72B membuktikan bahwa bisnis-bisnis produk pakaian dengan merek **MAJE** milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat dibuktikan dari penguasaan pangsa pasar atas produk pakaian dengan merek **MAJE** milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), karena terbukti bahwa merek **MAJE** milik Penggugat adalah merek terkenal, maka Penggugat berhak melakukan pembatalan merek Tergugat. Bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan pula pemakaian merek **MAJE** milik Penggugat telah lebih dahulu yaitu sejak tahun 1998 dan telah didaftarkan di beberapa negara sebelum milik Tergugat yang baru didaftarkan sesuai IDM 000158267, tanggal 3 April 2008, IDM 000388886, tanggal 4 Juni 2013, IDM 000565066, tanggal 17 Maret 2017, IDM 000487104, tanggal 27 September 2022;

Bahwa ternyata antara merek **MAJE** milik Penggugat dengan merek **MAJE**, **MAJE**, **MAJESTUDIO**, **Majewith love** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MAJE** milik Penggugat, karena adanya penggunaan kata "MAJE" yang memiliki susunan huruf "M"- "A"- "J"- "E" yang sama. Sehingga kata "MAJE" dalam pendaftaran merek **MAJE** milik Tergugat merupakan unsur dominan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **MAJE** milik Penggugat. Disamping secara pengucapan merek, konsumen juga akan melafalkan merek **MAJE** milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan cara yang sama dengan pelafalan merek **MAJE** milik Penggugat, karena tidak ada kata lain atau unsur pembeda lainnya pada merek **MAJE** milik Tergugat, sedangkan kata di belakang kata MAJE hanya merupakan kata tambahan/keterangan demikian pula atas jenis jasa yang tercakup dalam merek **MAJE** milik Tergugat juga memiliki persamaan dengan jenis jasa yang tercakup dalam merek **MAJE** milik Penggugat, dengan demikian terbukti merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



maka merek-merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di Kelas 25, merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di Kelas 35, merek **MAJESTUDIO** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di Kelas 25 dan merek **Majewithlove** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di Kelas 25 didaftarkan dengan iktikad tidak baik dengan meniru, memboncong keterkenalan merek Penggugat dan mengecoh konsumen seolah-olah merek Tergugat adalah sama atau merupakan varian dari merek Penggugat, oleh karenanya pendaftaran merek-merek Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAJE dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Mei 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAJE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya atas Merek **MAJE** untuk membedakan barang yang ditawarkan Penggugat dengan pihak lain;

3. Menyatakan merek **MAJE** dan variasinya milik Penggugat adalah merek terkenal;

4. Menyatakan merek-merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan

Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek **MAJESTUDIO** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek **Majewithlove** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MAJE** milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

5. Menyatakan merek-merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan

Nomor IDM000158267 di kelas 25, merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek **MAJESTUDIO** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek **Majewithlove** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 didaftarkan dengan iktidak tidak baik;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek-merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000158267 di kelas 25,

merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek **MAJESTUDIO** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek **Majewithlove** milik

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret merek-merek **MAJE** milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor

IDM000158267 di kelas 25, merek **MAJE** yang terdaftar dengan Nomor IDM000388886 di kelas 35, merek **MAJESTUDIO** yang terdaftar dengan Nomor IDM000565066 di kelas 25, dan merek **Majewithlove** yang terdaftar dengan Nomor IDM000487104 di kelas 25 dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Ditanda tangani Secara Elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001